

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1227

הצעת חוק גוש אריאל, התשפ"ג–2023

1. החלת המשפט המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח בגוש אריאל כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש אריאל ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

דבר היסבר

אזור העיר אריאל וסביבותיה, בשומרון, ערש הולדתו של עם ישראל, היוו מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה.

זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו אינה ניתנת להפקעה. ממלחמת העצמאות נותר חבל ארץ זה במשך 19 שנה תחת כיבוש ירדני, עד ששוחרר במלחמת ששת הימים.

מאז חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבהם מתגוררים עשרות אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור מקומות קדושים, וכן אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבל ארץ זה הממוקם על "דרך האבות" שבה הלכו אברהם יצחק ויעקב כשנכנסו לארץ ותררו אותה.

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

לכן הגיעה העת להחיל את הריבונות על אזורים אלה הכוללים את אריאל, עמנואל, רבבה, ברקן, יקיר, נופים, ברוכין, כפר תפוח, רחלים, נופי נחמיה, וקריית נטפים לרבות אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגים, הכבישים וכל אדמות המדינה שבין היישובים, הנמצאים בשטחי C. יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/2018) ועל ידי חברי הכנסת יריב לוין ואורית מלכה סטרוק (פ/24/2022). הצעת החוק זהה לפ/24/2018 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)